

SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ luật Dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản ngày 27/06/2024;

Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung Thủ lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung Thủ lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Bản án số: 51/2023/DS – ST ngày 03/7/2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku về việc “T/c HỖDS vay tài sản”;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-CCTHADS ngày 14/08/2023 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc thi hành án theo yêu cầu;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-CCTHADS ngày 18/08/2023 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc thi hành án chủ động;

Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐST-KDTM ngày 14/09/2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2023 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc thi hành án chủ động;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-CCTHADS ngày 31/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc thi hành án theo yêu cầu;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CCTHADS ngày 10/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc Cường chế kê biên, xử lý tài sản;

Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 16/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku;

Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 231151/CT-TĐG ngày 29/12/2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;

Căn cứ Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án ngày 15/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-CCTHADS ngày 24/02/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc Giảm giá tài sản lần 5;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/2025/HDDVĐGTS ngày 26/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Trung tâm ban hành Quy chế đấu giá tài sản áp dụng cho cuộc đấu giá ngày 20/03/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai, như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Người tham gia đấu giá:

- Là những người có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá.

- Là người đã nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước để mua tài sản.

Điều 2. Người không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; Người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật đối với tài sản đó.

II- TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 3. Tài sản đấu giá và trình tự, thủ tục tham gia đấu giá.

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **ĐĐ 755186** do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày **19/10/2022**. Số vào sổ cấp GCN: **CS13352**.

- Thửa đất số: 699; Tờ bản đồ số: 75.
- Địa chỉ tài sản: Tổ 8, Phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Diện tích: **371,3 m²** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi một phẩy ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: 125,0 m²; Đất trồng cây lâu năm: 246,3 m².
- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở (lâu dài); Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến năm 2064.
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 125,0 m², Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 246,3 m².

* **Giá khởi điểm: 1.144.276.984 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn chín trăm tám mươi tư đồng).

***Lưu ý:**

- Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu (trừ thuế thu nhập cá nhân).

- Người trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản đấu giá. Phần diện tích, công trình trên đất chưa được công nhận (nếu có) Người trúng đấu giá tự liên hệ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật và tự chịu mọi chi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền.

- Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), tự liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

- Đây là tài sản được kê biên đưa ra đấu giá. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết;

2- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày **28/02/2025** đến 16 giờ 00 phút ngày **17/03/2025** (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

3- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày **28/02/2025** đến 17 giờ ngày **17/03/2025** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **400.000** đồng/hồ sơ.

4- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho Trung tâm từ 07 giờ 00 phút ngày **28/02/2025** đến 17 giờ ngày **17/03/2025** (Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của Trung tâm trước 17 giờ 00 phút ngày **17/03/2025**).

Tiền đặt trước: **20%** giá khởi điểm.

Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Số tài khoản: **5000 201 005549** tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Nội dung nộp tiền: Họ tên + nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản Phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo thông báo 09.

5- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày **28/02/2025** đến 17 giờ ngày **17/03/2025** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Có Phiếu đăng ký đấu giá theo mẫu của Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân phải nộp 01 bản sao CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ; Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức phải nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 bản sao CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện theo pháp luật. Người đăng ký tham gia đấu giá của tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Hợp đồng hoặc Giấy uỷ quyền hợp lệ;

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có uỷ quyền hợp pháp.

6- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc **8 giờ 30 phút ngày 20/03/2025**.

- **Địa điểm:** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai - 46 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 4. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

a) Khách hàng đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá, mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 3, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 5. Thể thức đấu giá:

1- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

2- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3- Bước giá: 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*).

4- Cách thức trả giá:

- Khách hàng tham gia trả giá vòng đầu tiên không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản;

- Khách hàng tham gia trả giá vòng tiếp theo phải trả giá mức $>$ hoặc $=$ mức giá người liền kề trước đã trả giá cộng (+) với Bước giá (mức chênh lệch quy định cho mỗi lần trả giá);

- Thời gian tối đa quy định cho mỗi lần trả giá là 03 phút được tính kể từ khi người điều hành cuộc đấu giá yêu cầu viết phiếu trả giá.

- Người điều hành cuộc đấu giá công bố người trả giá cao nhất của vòng đấu giá, công bố giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo. Người giúp việc phát phiếu cho khách hàng trả giá cứ như vậy cho đến khi chỉ còn một khách hàng trả giá cao nhất, người trúng đấu giá, được quyền mua tài sản đấu giá.

- Nếu người trả giá cao nhất từ chối mua tài sản, thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề, với điều kiện giá đã trả của người liền kề cộng (+) số tiền đặt trước mua tài sản phải lớn hơn ($>$) hoặc bằng ($=$) giá đã trả của người trả giá cao nhất nhưng từ chối mua tài sản. Nếu không đáp ứng được điều kiện trên thì coi như cuộc đấu giá không thành.

- Trường hợp có 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau mà không có người đưa giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức cho bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 6. Phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá (sau khi đã trừ tiền đặt trước) vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền mua tài sản đấu giá cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, thì xem như người đó đơn phương huỷ bỏ kết quả đấu giá, trường hợp này người từ chối sẽ không được trả lại số tiền đặt trước đấu giá tài sản; Số tiền đặt trước đấu giá tài sản của khách hàng từ chối mua tài sản sẽ thuộc bên có tài sản đấu giá.

Điều 7. Bàn giao tài sản đấu giá thành:

- Khi tổ chức cuộc đấu giá thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục quy định về đấu giá tài sản trong 03 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 30 ngày (trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày), kể từ ngày người mua tài sản nộp đủ tiền trúng đấu giá, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku phải tổ chức bàn giao tài sản và các văn bản, giấy tờ có liên quan đến Hồ sơ tài sản đấu giá theo quy định cho người mua tài sản đấu giá để đăng ký chuyển quyền sử dụng tài sản theo quy định, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

- Các khoản thuế, lệ phí trước bạ phải nộp (nếu có) của các bên (Bên mua và Bên có tài sản đấu giá) thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Điều khoản khác.

a) Tài sản đấu giá được bán theo nguyên trạng thực tế tài sản, hồ sơ tài sản, tình trạng tranh chấp, chất lượng tài sản,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến tài sản tại thời điểm được đưa ra đấu giá.

Diện tích thửa đất được đấu giá theo giấy chứng nhận. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.

Người trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản đấu giá. Phần diện tích, công trình trên đất chưa được công nhận (nếu có) Người trúng đấu giá tự liên hệ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật và tự chịu mọi chi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), tự liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

b) Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết:

- Đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc, tình trạng tranh chấp liên quan đến tài sản đấu giá.

- Đã xem xét đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản và chấp nhận nguyên trạng nội dung hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản tại thời điểm xem tài sản đấu giá.

- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản.

c) Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản đấu giá của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku cho người mua tài sản đấu giá theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản.

d) Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc thực hiện theo quyết định, yêu

cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc các bên không thể thực hiện được việc tổ chức đấu giá và/hoặc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì các hợp đồng mà các bên đã ký kết được coi là vô hiệu, khi đó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, Trung tâm, người trúng đấu giá phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

e) Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

g) Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản đấu giá.

Trên đây là nội dung bản Quy chế đấu giá tài sản áp dụng đối với tài sản nêu trên; Bản Quy chế này được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, đã được Bên có tài sản là Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku cùng thống nhất thông qua, được lưu kèm theo hồ sơ đấu giá, để người đăng ký mua tài sản tham khảo và được công khai trước cuộc đấu giá để các bên tham gia biết, thực hiện; đồng thời là căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku;
- Lưu HS -TT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cao Trí

